

Публичный договор о платных вспомогательных образовательных услугах

Редакция 01.04.2022 г.

Настоящий Публичный договор о платных **вспомогательных образовательных услугах** (далее - договор) определяет порядок оказания Исполнителем платных услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между государственным учреждением образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» в лице начальника университета Полеводы И.И., действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемым «Исполнитель», и заказчиком Услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику вспомогательные образовательные услуги **по проведению тестирования и оценке тестов** (далее – Услуга) в соответствии с приложением (далее - Прейскурант), размещенным на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: <http://ucp.by/oferta/Prejskurant.docx>, и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Услуга оказывается путем предоставления доступа (логин, пароль, авторизация) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки. Прохождение тестирования и оценке тестов осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления доступа.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий договор является публичным договором, в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуги в соответствии с п.п. 1.1. настоящего договора и осуществляет их в отношении каждого юридического и физического лица. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения настоящего договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

2.2. Размещение настоящего договора на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: <http://ucp.by/oferta/Dogovor.docx> является публичным предложением (офертой) Исполнителя.

2.3. Заключение договора происходит посредством присоединения Заказчика к предложенному договору, то есть посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

2.4. Настоящий договор, при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта), считается заключенным в простой письменной форме (п.2,3 ст. 404 и п.3 ст.408 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

2.5. Фактом, подтверждающим акцептирование Заказчиком настоящего Договора, является оплата услуг в порядке, определяемым настоящим Договором, в соответствии с размерами стоимости услуг, размещенными на сайте Исполнителя (п.3 ст.408 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Акцептирование Заказчиком настоящего Договора означает, что он полностью согласен со всеми положениями настоящего Договора.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязан произвести предоплату в размере 100 % стоимости услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя и подтвердить факт оплаты.

3.2. Иностранные граждане и лица без гражданства находящиеся на территории Республики Беларусь оплачивают услуги в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты.

3.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся за пределами границ Республики Беларусь оплачивают услуги в долларах США по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты.

3.4. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия настоящего договора в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: <http://ucp.by/oferta/Dogovor.docx>, не менее чем за 1 (один) календарный день до их ввода в действие.

3.5. Стоимость обучения, установленная с момента заключения настоящего договора с Заказчиком в порядке, установленном главе 2 настоящего договора, согласно утвержденному Исполнителем Прейскуранту, размещаемому на Сайте Исполнителя в сети Интернет, действующему непосредственно на дату заключения настоящего договора, и не подлежит изменению.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Исполнитель имеет право:

4.1.1. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность предоставления Услуг, предусмотренных настоящим договором.

4.1.2. приостанавливать доступ к Услуге на техническое обслуживание, актуализацию базы данных, обновление компонентов системы:

ежедневно в ночное время – с 03.00 до 05.00;

в дневное время – суммарно до 4 часов в неделю;

4.2. Исполнитель обязуется:

4.2.1. посредством размещения на сайте Исполнителя предоставить Заказчику достоверную информацию о видах предоставляемых Услуг, способах их предоставления, условиях оплаты услуг и другую информацию, необходимую в рамках исполнения условий настоящего договора;

4.2.2. при получении претензии рассмотреть и принять решения в течение 10 (десяти) дней после получения претензии;

4.2.3. обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком, за исключением случаев, когда предоставление доступа к такой информации для третьих лиц является необходимым условием оказания Услуг, либо является обязательным в силу требований законодательства Республики Беларусь;

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. на получение услуги в соответствии с п.п. 1.1. настоящего Договора;

4.3.2. предъявить претензию к качеству и своевременности предоставления услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента оказания услуги;

4.3.3. направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду Услуг по настоящему договору;

4.4. Заказчик обязуется:

4.4.1. выполнять требования учредительных документов, иных локальных нормативных правовых актов Исполнителя;

4.4.2. осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные п.п.3.1 настоящего Договора;

4.4.3. не распространять, а также не передавать материалы, используемые и/или предоставленные Исполнителем Заказчику, в том числе третьим лицам либо иным образом нарушать исключительные права на объекты интеллектуальной собственности Исполнителя;

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. Договор считается выполненным с момента вручения (направления) Исполнителем акта оказания услуг оформленного в единоличном порядке;

5.2. При отсутствии предъявленных Заказчиком письменных претензий по оказанным Исполнителем Услугам в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента оказания Услуги, услуга считается надлежащим образом оказанной и принятой;

5.3. Претензия о непредоставлении (и/или ненадлежащем предоставлении) услуги считается необоснованной, если Заказчик (и/или фактический потребитель Услуги) воспользовался альтернативной образовательной услугой, предложенной ему взамен той, которая по тем или иным причинам не могла быть исполнена. Услуга в данном случае считается исполненной надлежащим образом.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней.

6.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более срока, указанного в п.6.2 настоящего Договора, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что обстоятельства будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.2. Исполнитель освобождается от ответственности за убытки, явно или косвенно понесенные Заказчиком в результате полного или частичного потребления или отсутствия возможности потребления услуг в следующих случаях:

если убытки причинены в связи с заменой, ремонтом или настройкой оборудования, программного обеспечения или проведения других работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности программно-технических средств Исполнителя, при условии предварительного извещения Заказчика не менее чем за одни сутки;

если убытки причинены вследствие действий или бездействия третьих лиц, либо по причине неработоспособности телекоммуникационных каналов, сетей передачи данных, информационных ресурсов или сервисов, а также аварий (сбоев в работе) в силовых электрических или компьютерных сетях, находящихся за пределами собственных ресурсов Исполнителя, либо на функционирование которых он не имеет возможности оказывать влияние;

если убытки причинены вследствие наличия ошибок или вредоносных компонентов в программном обеспечении, используемом на серверах Исполнителя или других серверах сети Интернет, а равно в программном обеспечении, используемом Заказчиком;

если убытки причинены вследствие несоблюдения Заказчиком конфиденциальности своих учетных данных или иной информации закрытого характера, а также вследствие несанкционированного доступа третьих лиц к техническим или информационным ресурсам Заказчика.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств, если оно было вызвано форс-мажорными обстоятельствами;

8.2. Стороны признают юридическую силу Договора, иных документов, а также уведомлений и переписки, составленных при исполнении Договора и переданных посредством электронной почты, наряду с юридической силой документов, составленных в простой письменной форме, при условии направления их по адресам и реквизитам, указанным в Договоре;

8.3. Местом заключения настоящего договора является адрес нахождения Исполнителя;

8.4. Изменения и/или дополнения в настоящий договор вносятся в одностороннем порядке по решению Исполнителя в порядке, установленном п.п. 3.4. настоящего договора, и вступают в силу на следующий день после их опубликования;

8.5. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий договор в связи с изменением законодательства, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений в данных актах законодательства;

8.6. Текст изменений и/или дополнений настоящего договора, либо его новая редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения соответствующей информации на Сайте Исполнителя;

8.7. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений о расторжении настоящего договора, либо о несогласии с отдельными положениями настоящего договора, в том числе с изменением Прейскуранта Исполнителя) признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции настоящего договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения, в порядке, установленном главой 2 настоящего договора, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств;

9.2. Договор изменяется и расторгается в соответствии с условиями настоящего договора, законодательством Республики Беларусь;

9.3. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, Стороны договариваются разрешать путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению в суде г. Минска в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

9.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Стороны безоговорочно соглашаются реквизитами Заказчика считать информацию, указанную им при оформлении Заявки, в том числе указанную в платежном документе на оплату обучения;

10.2. Реквизиты Исполнителя

Государственное учреждение образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

Местонахождение: 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 25.

Банковские реквизиты: УНП 192695026 ОКПО 383008225000

ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск р/с BY91 АКВВ 36329000018605200000 БИК: АКВВВY2X